

技术开发（委托）合同

项目名称： 网络学习空间功能设计项目

委托方（甲方）： 广东智慧课堂云计算有限公司

受托方（乙方）： 西北师范大学

签订时间： 2018年10月12日

签订地点： 西北师范大学

有效期限： 2018.10.12 - 2021.10.12

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）： 广东智慧课堂云计算有限公司

住 所 地： 广州中新广州知识城建设路 333 号自编 258 室

法定代表人： 杨天骄

项目联系人： 黄倩影

联系方式： 13609735920

通讯地址： 广州市黄埔区科学大道 231 号总部经济区 A9 栋 9

层

电话： 020-87582280 传真：

电子信箱： huangqianying@header.com.cn

受托方（乙方）： 西北师范大学

住 所 地： 甘肃省兰州市安宁东路 967 号

法定代表人/委托代理人： 郭炯

项目联系人： 郝建江

联系方式： 15293121134

通讯地址： 甘肃省兰州市安宁东路 967 号西北师范大学教育技术
学院

电话： 0931-7971221 传真：

电子信箱： guoj72@163.com

本合同甲方委托乙方研究开发网络学习空间功能设计项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作，乙方指定互联网教育数据学习分析技术国家地方联合工程实验室研究实施开发项目。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

甲方委托乙方研发项目的技术目标、技术内容、技术方法和路线详见本合同附件（“委托开发项目”）。附件与本合同具有同等法律效力。

甲方将基于乙方提供的研发成果开发“网络学习空间”软件产品（“应用项目”），乙方应当为甲方完成应用项目的研发提供指导及协助。

第二条 乙方应在本合同生效后15日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下内容：

1. 阶段性计划内容；
2. 阶段项目开始之日、阶段性目标、阶段项目完成之日；
3. 制作时限附表，进一步明确完成时限及涉及人员，并以此执行。

第三条 乙方应按照本合同第二条中提交的研究计划完成研究开发工作。

第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：①已有产品功能介绍； ②提供账号供乙方登陆甲方公司系统、提供网址，供乙方了解公司现有产品情况。

2. 提供时间和方式：合同签订 15 个工作日内，在甲方指定地点交付。

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：乙方应妥善

保管并履行保密义务。

第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1. 研究开发经费和报酬总额为：（含税）人民币贰佰叁拾万元整（¥2300000.00 元整）。

2. 付款方式：

（1）甲乙双方签订合同 15 日内且乙方向甲方提交甲方认可的研究开发计划后，甲方给乙方预付项目开发费用人民币：玖拾贰万整（¥920000.00 元整）元整（占合同额 40%）。

（2）在乙方完成空间整体架构设计、通用功能设计、机构空间设计和教师空间、学生空间功能设计并将相应成果提交甲方，经甲方书面认可后 15 日内，甲方给乙方付项目开发费用人民币：玖拾贰万元整（¥920000.00 元整）（占合同额 40%）。

（3）甲方基于乙方提供的研发成果开发“网络学习空间”软件产品，在该软件产品试运行后，甲方给乙方付项目开发费用人民币：贰拾叁万元整（¥230000.00 元整）（占合同额 10%）。

（4）在甲方开发的“网络学习空间”软件产品正式运行后 15 日内，且验收合格后（若导致验收不通过的原因非乙方原因造成，则视同验收合格）付乙方余款人民币：贰拾叁万元整（¥230000.00 元整）（占合同额 10%）。

乙方开户银行名称、地址和帐户为：

收款单位：西北师范大学

开户银行：中国建设银行兰州安宁支行

成果或交付的成果不符合合同约定，则由乙方与第三人承担连带的违约责任。

第九条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难（下称“技术风险”）且在开发前双方均不能预见，导致研究开发失败或部分失败，双方各自承担因开发失败或部分失败对各自造成的损失，互相不承担违约责任。若因技术风险导致研究开发失败，甲方有权解除合同，双方按照项目预算开支、项目进展及乙方实际支出进行项目开发费用清算，未使用部分乙方应退还予甲方，未支付的开发费用甲方不再支付；若因技术风险导致研究开发部分失败，双方变更合同，根据预算开支中失败部分的费用相应调减开发费用。

双方确定，本合同项目的技术风险按双方共同指定 5 名外部专家确认的方式进行认定。外部专家聘请的费用由甲方承担。若五分之四的专家认定属于技术风险，则技术风险成立，否则技术风险不成立，乙方应承担未能按期交付研发成果的违约责任。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是同时具备以下两项：

1. 本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
2. 乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在10日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条 在本合同履行中，因作为研究开发标的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在知晓后10日内通知另一方解除合同，双方按照项目预算开支、项目进展及乙方实际支出进行项目开发费用清算，未使用部分乙方应退还予甲方，未支付的开发费用甲方不再支付。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。

第十一条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：①涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；②在协议履行过程中，知晓的乙方其他技术信息。

2. 涉密人员范围：直接或间接涉及本合同技术的有关人员。

3. 保密期限：长期。

4. 泄密责任：依法赔偿乙方由此遭受的所有直接和间接损失。

乙方：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：①涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密；②本合同技术标的及应用方向；③本技术的销售市场和方向；④在协议履行过程中，知晓的甲方其他技术信息或经营信息。

2. 涉密人员范围：①直接或间接涉及本合同技术的有关人员；②乙方的研究开发人员；③涉及与该技术成果的相关人员。

3. 保密期限：长期。

4. 泄密责任：依法赔偿甲方由此遭受的所有直接和间接损失。

第十二条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

乙方应按照研发计划规定的时间向甲方交付阶段成果，甲方在收到阶段成果后 10 日内完成审核，如认可的，则在阶段成果中签字认可。如有异议，则提交乙方补正。乙方应当在收到甲方意见后 10 个工作日内予以补正，如果逾期未能补正，本合同项下的相关付款安排将相应顺延。如果乙方未能在 30 个工作日内补正的，甲方有权解除本合同，并要求乙方退回甲方为该阶段性研究成果所支付的款项。

乙方提交的研发成果未能达到本合同规定的要求的，乙方应当重新完成该工作，以最终达到本合同的各项要求。因此造成研发工作延误的，由乙方应当承担违约责任。如果乙方在本合同约定的研发期限届满后 30 天内仍无法提供符合本合同要求的研发成果的，甲方有权解除本合同，

并要求乙方退回甲方为该阶段性研究成果所支付的款项。

乙方应当按照规范的格式及要求编制技术文档及按照本合同约定的研发计划向甲方交付技术文档，包括但不限于研发技术的数据结构、数据流程图、技术注释、应用架构文档等。乙方应当按一定的编写规范编写研发成果，研发成果应全面、简明、易读，利于甲方理解技术的处理过程及使用该技术的全部及任何功能。所有的技术文档均应当在不迟于本合同规定的工作周期终止日交付甲方。并且，在本合同的履行过程中，甲方有权在任何时间阅读和复制业已完成或正在完成的一切技术资料，以利于甲方掌握研发工作。

第十三条 双方确定，按以下标准对委托研发项目进行验收：①不使用国际标准、国家标准、专业标准、企业标准或者其他国外标准等进行验收；②验收内容：按研究计划中约定的项目内容、目标任务及预期效果进行验收；③验收方法：甲方可选择下列方式进行验收：由双方指定的专家及产品用户代表评议。（1）专家评议：验收专家由内部专家 2 名和外部专家 3 名组成，其中内部专家为甲乙双方各自委派 1 名，可为甲乙双方的员工；外部专家由双方共同指定，外部专家的聘请费用由甲方承担。若五分之四的专家认定验收通过，则验收通过，否则验收不通过，涉及委托研发项目成果的修改的，由乙方进行相应修改。（2）用户代表评议：由双方设计线上调查问卷，并取得 200 份的合格用户调查问卷，且用户问卷调查的满意度达到 80 分以上（总分 100 分），则验收通过，否则验收不通过，涉及委托研发项目成果的修改的，由乙方应进行相应修改。

第十四条 双方确定，按以下标准对应用项目开发的成果（“网络学习空间”软件产品）进行验收：由乙方对委托研发项目进行介绍，由由双方指定的专家评议，外部专家的聘请费用由甲方承担。若 80% 的专家认定验收通过，则验收通过，否则验收不通过，乙方应进行相应修改。

乙方修改后成果的验收按上述方式进行。

第十五条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果现在及将来均不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应向甲方返还所有的研发费用并承担相关法律责任，且乙方应当承担因侵犯他人权利而导致甲方受到任何损失的，包括但不限于直接经济损失、预期可获得利益、为消除侵权影响而支付的费用、工作中止、工作终止、第三方索偿的损失、律师费、诉讼费等，乙方负完全的赔偿责任。

第十六条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列方式处理：

____甲____方享有因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权的所有权，以及申请专利的权利，包括乙方最终提交的研究开发成果及其相关知识产权和本合同履行过程中各阶段产生的所有研究开发成果及其相关知识产权。乙方若对研发过程中形成的任何成果发表任何文章，均须取得甲方的书面同意，否则不得发表任何文章，另外，甲方有权要求作者列上甲方指定的人员；乙方不得就委托开发项目研发过程中形成的任何成果申请登记任何著作权和任何专利。

第十七条 在应用项目通过验收之后三年内不得与第三方开展同类项目合作。在应用项目通过验收之后三年后，乙方不得和甲方的竞争方进行合作，和非甲方的竞争方合作且使用本合同项下的研究开发成果的，应取得甲方的同意并向甲方支付一定的费用。否则乙方应向甲方返还全部的研发费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失和间接损失。

由于乙方的原因导致本合同终止，在本合同终止三年内，乙方不得与第三方开展同类项目合作。

第十八条 乙方完成本合同委托开发项目的研究开发人员享有在有关委托开发项目的技术成果文件上署名的权利和取得有关荣誉证书的权利。

第十九条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙（甲、乙、双）方所有。

第二十条 双方确定，乙方知晓并理解甲方将根据乙方提供的研发成果开发“网络学习空间”软件产品，乙方应对甲方的“网络学习空间”软件产品开发工作提供指导及培训或根据甲方的要求对研发成果进行修改说明，如有必要，应根据甲方要求前往甲方研发场所就“网络学习空间”软件产品开发工作进行指导及培训，指导及培训方式包括但不限于采用现场指导、网上指导、电话指导等方式。双方进一步确认，本合同所约定的款项已经包括本条所述的指导、培训等服务，乙方不得就本条所提供的服务向甲方再主张任何费用。

第二十一条 在本合同履行期间及“网络学习空间”软件产品研发期间内，甲方可要求乙方对委托开发项目进行相应修改。如果甲方提出的修改意见不属于对本合同约定的目标的修改或增加，乙方应当满足甲方的要求，并不得要求增加任何费用。如果甲方提出的修改意见是对本合同约定的目标的修改或增加，乙方应当满足甲方的要求，增加的工作时间不计入乙方对委托开发项目的研发工作时间，增加部分的费用的计算标准与本合同相同。

第二十二条 双方承诺及保证如下：

1、双方承诺，已经获得了为签署本合同所需要的任何的授权或许可，并具有签署本合同所要具体的一切权利能力和行为能力。

2、双方承诺均为合法注册成立和存续的公司或事业单位，并且不存在危及本合同履行的重大诉讼或仲裁事项的存在。

3、乙方承诺，即使通过验收，也不代表乙方对委托开发项目质量保证责任的消除。在应用项目通过验收的2年内，甲方所发现的委托开发项目的任何错误或瑕疵(包括但不限于不具备或无法实现本合同所约定的功能、目标或标准)，均应当由乙方免费提供修复指导。

4、乙方保证不以任何形式向第三方提供本合同项下的成果，否则应当赔偿甲方因此遭受的损失，包括但不限于律师费、诉讼费、第三方索偿及调查取证费等。

第二十三条 双方确定：除本合同另有约定外，任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误超过 30 天或失败的，按以下约定承担违约责任：

如果是甲方违约，按合同总额的 20% 支付给乙方违约金。如果是乙方违约，则按照项目预算开支、项目进展及乙方实际支出进行项目开发费用清算，未使用部分乙方应退还予甲方，另再按合同总额的 20% 支付给甲方违约金。

第二十四条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定黄倩影为甲方项目联系人，乙方指定郭炯为乙方项目联系人。项目联系人执行本合同项下的联络事务。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十五条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力或技术风险；
2. 技术风险出现，技术风险指当事人努力履行，现有水平无法达到，有足够技术难度，专家认定为属于技术风险失败；
3. 甲方未按期支付乙方研发经费，且延期超过 30 日以上；
4. 乙方未按期提交研发成果，且延期超过 30 日以上。

因为甲方原因导致合同无法继续履行并解除，项目经费不予退还。由于乙方原因导致合同无法继续履行并解除，按照项目预算开支、项目进展及乙方实际支出进行项目开发费用清算，未用完部分乙方应退还予甲方。

第二十六条 本合同应受中华人民共和国法律解释和管辖。双方

因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；如三十日内协商解决不成，双方同意向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第二十七条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方协商一致确认后为本合同的组成部分：

《网络学习空间产品功能设计项目实施方案》

第二十八条 本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

第二十九条 本合同经合作双方签字盖章后生效。合同附件与本合同具有同等法律效力；对本合同内容的任何修改和补充应以书面形式做出，由双方授权代表签字盖章，并视为合同不可分割的部分。

(本页无正文，系《技术开发（委托）合同》的签署页)

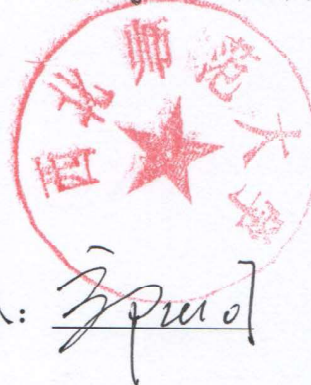
甲方： 广东智慧课堂云计算有限公司



(盖章) 法定代表人/委托代理人： [Signature]

2018年 10月 12日

乙方： 西北师范大学



(盖章) 法定代表人/委托代理人： [Signature]

2018年 10月 12日



西北师范大学科研经费入帐通知单 (财务联)

单位:万元

财务账号: 50090093

项目名称: 网络学习空间功能设计项目-郭炯

性质: 横向

负责人: 郭炯

所在单位: 教育技术学院

入账日期: 2018-12-04

本次入账金额: 54.0

条件费 (5.0%): 2.7

税款 (3.262%): 1.7615

可支配金额: 49.5385